

> Straightforward

Rahmenvertrag zur Arbeitnehmerüberlassung

Zwischen

Der Firma H. & P. Straightforward GmbH, Straßmannstraße 6, 10249 Berlin,
vertreten durch die Geschäftsführer Daniel Hansen und Christian Peßler

-im Folgenden: Verleiher -

und

-im Folgenden: Entleiher-

1. Verleiherlaubnis

1. Der Verleiher ist im Besitz einer gültigen, unbefristeten Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung der Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Kiel, in Kiel, zuletzt erteilt am 08.11.2021.
2. Der Verleiher verpflichtet sich, den Entleiher über den Wegfall sowie alle Änderungen der Erlaubnis unverzüglich schriftlich zu unterrichten. In den Fällen der Nichtverlängerung, der Rücknahme oder des Widerrufs der Erlaubnis wird er ihn ferner auf das voraussichtliche Ende der Abwicklung und die gesetzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 AÜG) hinweisen.

2. Allgemeines

1. Der Verleiher verpflichtet sich unter Beachtung der Vorschriften des Gesetzes zur Regelung gewerbsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung (AÜG) dem Entleiher zu den nachstehend genannten Bedingungen Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen.
2. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass zur Einhaltung der Textform des § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG für die konkreten Überlassungsvorgänge Verträge (Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträge) abgeschlossen werden müssen, die der Textform des § 126b BGB genügen müssen.

3. Vertragsgegenstand

1. Der Verleiher überlässt dem Entleiher noch namentlich zu benennende Arbeitnehmer zur einer, in der Anlage „Tätigkeitsprofile“ beschriebenen, Tätigkeit in der Gastronomie und Hotellerie, vornehmlich als:
 - Helfer/in – Gastgewerbe
 - Servicehilfskraft
2. Der Verleiher ist Mitglied des Gesamtverbandes der Personaldienstleister e.V. (GVP). Der Verleiher erklärt, dass in die Arbeitsverträge, die er mit den beim Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmern abgeschlossen hat, das DGB/GVP-Tarifwerk (einschließlich der Branchenzuschlagstarifverträge) in seiner jeweils gültigen Fassung einbezogen wird.
3. Der Entleiher verpflichtet sich, Arbeitnehmer des Verleihers nur mit Arbeiten zu beschäftigen, für die sie vertraglich vorgesehen sind oder die ihrer Qualifikation entsprechen. Der Entleiher ist berechtigt, Arbeitnehmer hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeit Weisungen zu erteilen und die Arbeitsausführung zu überwachen.
4. Der Entleiher hat dem Verleiher die besonderen Bedingungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes zu erklären. Bei der Personalbestellung hat der Entleiher die notwendigen beruflichen Qualifikationen und besondere Merkmale der vorgesehen Tätigkeit anzugeben.
5. Gemäß § 11 Abs. 6 AÜG unterliegt die Tätigkeit des Arbeitnehmers für den Veranstaltungsbetrieb des Entleihers geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.
6. Die Arbeitnehmer des Verleihers werden am Einsatzort vor Aufnahme der Tätigkeit vom Entleiher in die spezifischen Gefahren der Tätigkeit eingewiesen und über Maßnahmen zur Unfallvermeidung und Abwendung von Gefahren unterwiesen. Einrichtungen und Maßnahmen der Ersten Hilfe werden vom Entleiher sichergestellt. Der

> Straightforward

Entleiher verpflichtet sich, Arbeitnehmer so einzusetzen bzw. zu schützen, dass arbeitsbedingte Erkrankungen vermieden werden. Der Entleiher versichert, dass Arbeitsmittel den sicherheitstechnischen Bestimmungen entsprechen. Setzt der Entleiher Arbeitnehmer betrieblich um, verpflichtet er sich, am neuen Einsatzort die Arbeitssicherheitseinweisung erneut durchzuführen. Der Entleiher verpflichtet sich, dem Verleiher Arbeitsunfälle unverzüglich anzuzeigen.

4. Branchenzugehörigkeit

1. Der Entleiher erklärt seine Branchenzugehörigkeit in der Anlage "Zuschläge und Branchenzugehörigkeit". Die genannte Anlage wird Inhalt des Vertrages.

5. Pflichten

1. Der Verleiher stellt dem Entleiher sorgfältig ausgesuchte und auf die erforderliche berufliche Qualifikation überprüfte Mitarbeiter zur Verfügung. Im Fall des Einsatzes ausländischer Arbeitnehmer sichert der Verleiher zu, dass Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis vorliegen.
2. Der Entleiher sichert zu, dass kein im Rahmen der Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträge eingesetzter Arbeitnehmer in den letzten sechs Monaten vor dem im Einzelarbeitnehmerüberlassungsvertrag bezeichneten Einsatzbeginn aus einem Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher selbst oder einem mit dem Auftraggeber konzernmäßig im Sinne des § 18 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen ausgeschieden ist.
3. Der Entleiher sichert zu, dass kein im Rahmen der Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträge eingesetzter Arbeitnehmer in den letzten drei Monaten und einem Tag vor dem im Einzelarbeitnehmerüberlassungsvertrag bezeichneten Einsatzbeginn über einen anderen Personaldienstleister beim Entleiher tätig war. Andernfalls informiert der Entleiher den Verleiher über die kürzere Unterbrechung. Vorangegangene Einsätze werden gegebenenfalls bei der Vereinbarung der Einsatzdauer in den Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträgen berücksichtigt.
4. Der Verleiher ist berechtigt, Arbeitnehmer jederzeit abzurufen und sie durch vergleichbar qualifiziertes Personal zu ersetzen.
5. Der Verleiher verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller Geschäftsangelegenheiten des Entleihers und wird diese Verpflichtung den überlassenen Arbeitnehmern im gleichen Maße auferlegen.
6. Der Verleiher verpflichtet sich auf Anfrage des Entleihers zur Vorlage von Qualifikationsnachweisen bezüglich der Arbeitnehmer (z.B. Führerschein, Sprachkenntnisse, etc.). Der Entleiher kann vom Verleiher jederzeit die Vorlage von Bescheinigungen über die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge und der Lohnsteuer für die überlassenen Arbeitnehmer an die zuständigen Einzugsstellen bzw. das Finanzamt verlangen.
7. Eine Verpflichtung des Entleihers, während der Laufzeit dieses Vertrages Leiharbeitnehmer abzurufen, besteht nicht.

6. Zahlung, Abrechnung, Fälligkeit, Aufrechnung

1. Die Bezahlung erfolgt nach den effektiv geleisteten Arbeitsstunden (exkl. der Pausenzeiten) der Arbeitnehmer im Entleihbetrieb. Die Überlassungsvergütung in Euro (zzgl. Umsatzsteuer) richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste.
2. Die Abrechnung erfolgt aufgrund der von den Arbeitnehmern geführten Stundennachweise. Diese sind nach jedem Einsatz von einem Berechtigten des Entleihers zu kontrollieren, zu unterzeichnen und an den Entleiher zu senden.
3. Der Entleiher hat dem Verleiher die tatsächlich geleisteten Stunden nach Eingang der Rechnung mit einer vereinbarten Zahlzielabsprache von 15 Tagen zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.
4. Die Mindestarbeitszeit pro überlassene Arbeitnehmer beträgt, insofern keine anders lautende Einzelvereinbarung schriftlich zwischen Verleiher und Entleiher getroffen wurde, 4 Stunden. Bei einem Dienstbeginn zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr beträgt die Mindestarbeitszeit 6 Stunden. und für leitendes Personal grundsätzlich immer 6 Stunden. Die Mindestarbeitszeit wird in Rechnung gestellt, sollte diese durch den tatsächlichen Einsatz nicht erreicht werden.
5. Befindet sich der Entleiher mit der Zahlung der Vergütung in Verzug, sind Gegenleistungsansprüche des Verleihers für noch offene Rechnungen sofort fällig. Dem Verleiher steht bei Nichtleistung durch den Entleiher daher ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Die Aufrechnung gegenüber Ansprüchen des Verleihers ist ausgeschlossen.

7. Inkrafttreten / Kündigung

> Straightforward

1. Dieser Vertrag tritt an die Stelle aller früher zwischen den Vertragspartnern zu dem gleichen Gegenstand getroffenen Vereinbarungen und Verträge und der allgemeinen Geschäftsbedingungen der beiden Vertragspartner.
2. Dieser Vertrag tritt mit der Unterschrift beider Vertragsparteien in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.
3. Der Vertrag kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden.

8. Haftung

1. Für Schäden durch ordnungsgemäß ausgewählte Arbeitnehmer während der Tätigkeit beim Entleiher haftet der Verleiher nicht. Hauptleistungspflicht des Verleihers ist die ordnungsgemäße Auswahl der zu überlassenen Arbeitnehmer für die vorgesehene vertragliche Tätigkeit. Die überlassenen Arbeitnehmer sind keine Erfüllungsgehilfen oder Bevollmächtigten des Verleihers.
2. Der Entleiher stellt den Verleiher von Ansprüchen frei, die von Dritten im Zusammenhang mit der Ausführung der von Arbeitnehmer durchgeführten Arbeiten geltend gemacht werden.

9. Vermittlungsprovision

1. Bei Übernahme eines Arbeitnehmers aus der Überlassung steht dem Verleiher eine Vermittlungsprovision zu. Die Höhe der Vermittlungsprovision beträgt bei direkter Übernahme des Arbeitnehmers ohne vorherige Überlassung 2,5 Bruttomonatsgehälter. Im Übrigen beträgt die Vermittlungsprovision im Falle einer Übernahme innerhalb der ersten 3 Monate nach Beginn der Überlassung 2 Bruttomonatsgehälter, bei einer Übernahme innerhalb des 4. bis 6. Monats nach Beginn der Überlassung 1,5 Bruttomonatsgehälter, bei einer Übernahme innerhalb des 7. bis 9. Monats 1 Bruttomonatsgehalt und bei einer Übernahme innerhalb des 10. bis 12. Monats nach Beginn der Überlassung 0,5 Bruttomonatsgehälter.
2. Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist das zwischen dem Entleiher und dem Arbeitnehmer vereinbarte Bruttomonatsgehalt, mindestens aber das zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer vereinbarte Bruttomonatsgehalt. Der Entleiher legt dem Verleiher eine Kopie des unterschriebenen Arbeitsvertrages vor. Bei Unterbrechungen in der Überlassung ist der Beginn der letzten Überlassung vor Begründung des Arbeitsverhältnisses maßgeblich. Die Vermittlungsprovision ist zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Provision ist zahlbar 15 Tage nach Eingang der Rechnung.
3. Eine Vermittlung liegt auch dann vor, wenn der Entleiher oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich verbundenes Unternehmen innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Überlassung, höchstens aber 12 Monate nach Beginn der Überlassung, mit dem Arbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis eingeht.
4. Wird der Arbeitnehmer aufgrund eines freien Mitarbeitervertrages bzw. eines Vertrages mit einem Selbständigen für den Verleiher tätig, gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend mit der Maßgabe, dass anstatt des Bruttomonatsgehaltes, das zwischen dem Entleiher und dem Arbeitnehmer vereinbarte, monatliche Honorar die Basis der Berechnungsgrundlage bildet.

10. Sonstiges

1. Gastronomische Hilfstätigkeiten werden aus sachlichen Gründen typischerweise auch in der Nacht, an Sonntagen und an Feiertagen entrichtet. Ebenso wie bei einem vergleichbaren Stammmitarbeiter des Entleihers gehören diese Tätigkeiten zur Regelarbeitszeit. Der Entleiher erklärt, dass in seinem Betrieb keine Zuschlagsregelungen gelten. Andernfalls sind diese unverzüglich anzuzeigen in der Anlage „Zuschläge und Branchenzugehörigkeit“.
2. Tarifrrechtliche Änderungen werden im Verleihpreis analog zur Erhöhung/Senkung der Löhne angepasst.
3. Der Entleiher verpflichtet sich zur Einhaltung eines Abwerbeverbotes von Arbeitnehmern des Verleihers.

11. Schlussbestimmungen

1. Die als Anlage beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verleihers sind Bestandteil dieses Vertrags. Die Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Entleihers wird ausgeschlossen.
2. Der Verleiher ist berechtigt, sich Dritter zur Erbringung seiner Leistung zu bedienen, insbesondere zu Abrechnungszwecken.
3. Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, wird dadurch seine Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend im Falle ergänzungsbedürftiger Regelungslücken.

➤ Straightforward

4. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.
5. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin.

Ort, Datum, Firmenstempel

Ort, Datum, Firmenstempel

Verleiher (Unterschrift)

Entleiher (Unterschrift)

